

1517799-11.2022.8.26.0228  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto Qualificado  
Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição  
Comarca: SÃO PAULO  
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda  
Vara: 11ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 28/11/2022  
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
FABIO OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
Foro Central Criminal Barra Funda  
11ª Vara Criminal  
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda  
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP  
Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1517799-11.2022.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1517799-11.2022.8.26.0228 - 2022/000946  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
FABIO OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 23h40min, durante o período de repouso noturno, na residência situada na Rua Sales

Júnior, nº 285, Lapa, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, mediante escalada, 10 (dez) ferramentas diversas, 200 (duzentas) peças novas de acabamento elétrico e 01 (uma) escada dobrável, avaliadas em um total de R\$2.600,00, todas pertencentes à vítima FERNANDO PETTENATTI.

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2022 e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 79/81).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação em audiência.

Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas policiais e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, o reconhecimento da modalidade tentada, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime menos gravoso, e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório  
Fundamento e decido

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A prova da materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência nº 0510-1/2022 (fls. 03/06), auto de avaliação (fls. 13/14), auto de reconhecimento de objeto (fls. 15/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), fotografias (fls. 30/32, laudo pericial (fls. 90/105), e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, na data, tempo e local dos fatos descritos, o denunciado, após escalar um muro de cerca de dois metros, adentrou no imóvel em questão, que estava em reforma, apoderou-se dos materiais de construção descritos, colocando-os no interior de três sacos plásticos, e evadiu-se do local na posse dos bens subtraídos.

Ocorre que pessoa não identificada visualizou a ação delituosa e acionou os Policiais Militares, declinando o local dos fatos e as características do denunciado.

Em diligências nas imediações, alguns metros do local dos fatos, ainda na mesma via, os Policiais visualizaram o denunciado em posse de três sacos plásticos. Abordado, no interior dos sacos foram localizados os objetos já descritos, pertencentes à vítima.

Após diligências, foi localizado o proprietário do imóvel, que compareceu ao Distrito Policial, momento em que ele reconheceu os objetos encontrados em posse do denunciado como sendo de sua propriedade e os bens foram restituídos e entregues.

Na delegacia, o réu FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA optou por permanecer em silêncio (fls. 19).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o réu negou os fatos que lhe são atribuídos. Disse que no dia dos fatos estava a duas ruas atrás, onde presta serviço de limpeza para um buffet, ocasião em que veio a ser abordado pelos

policiais que lhe acusaram de ter praticado este furto. Nega que estivesse em poder dos bens subtraídos, os quais se encontravam dentro da viatura. Basta pedir para os policiais exibirem as imagens das câmeras que usavam. Não conhecia os policiais anteriormente e não sabe dizer o motivo de estar sendo acusado. O pessoal do buffet tentou explicar que nada tinha com o crime, mas não o liberaram. Em razão de um acidente que sofreu na linha férrea em janeiro de 2014, desde então faz uso de fralda, possuindo ainda desvio da bacia, assim não teria condições de carregar tais objetos. Foi condenado por roubo a mansão e receptação de carro.

A versão do acusado, no entanto, não é verossímil e se encontra isolada quando comparada aos demais elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente a declaração da vítima e das testemunhas.

Segundo declarou a vítima Fernando Pettenatti, a residência estava em reforma, tendo sido informado pelos policiais da subtração dos objetos da obra, quando então compareceu na delegacia e recuperou os bens. Disse que a obra é cercada por um tapume de dois metros de altura. Acredita que o furtador tenha ingressado no local pelo muro da casa vizinha e para sair, se utilizou de uma escada. Foram subtraídos ferramentas e material elétrico de acabamento.

Por sua vez, a testemunha Marcelo Moreira Primo Júnior, policial militar e presente na diligência que prendeu o réu em flagrante, afirmou que no dia dos fatos foram acionados via COPOM que informou que um indivíduo teria adentrado em uma residência em reforma e subtraído alguns objetos. Em contato com o vigilante da rua e, após passadas as características do furtador, em diligências pelas imediações nos deparamos com o réu que se encontrava na posse dos bens subtraídos. Ao ser indagado, ele confessou os fatos. Por fim, disse que não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido, a testemunha Gilmar Tino da Silva, também policial militar e presente na diligência. Declarou que na data dos fatos, foram acionados via COPOM acerca da ocorrência de furto em andamento. Chegando ao local, o vigilante informou que o rapaz saiu da residência com os objetos. Realizado patrulhamento, encontraram o réu com uma sacola e uma escada de alumínio, sendo que no interior havia peças de acabamento elétrico e ferramentas. Não conhecia o réu anteriormente. De início ele negou os fatos, mas depois acabou confessando o delito, informando que o local estava aberto.

Ressalta-se que os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos. Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Destarte, como se vê, os depoimentos policiais, que narram a ocorrência em todas as suas circunstâncias, atrelados ao conjunto probatório carreado aos autos, principalmente à declaração da vítima, mostram-se suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto de bens pertencentes a Fernando Pettenatti.

Segundo os relatos policiais, acionados acerca de um indivíduo em atitude suspeita, deslocaram-se até o local indicado, e, nas imediações, visualizaram o réu na posse de diversos materiais de construção. Localizada a vítima, esta reconheceu os

objetos encontrados na posse do réu como sendo de sua propriedade.

Note que as imagens da abordagem policial (fls.120), apenas corrobora a versão apresentada pelos policiais, donde é possível visualizar o momento da abordagem, em que o réu é flagrado em poder de três plásticos contendo os objetos subtraídos, seguido de sua confissão.

Não restam dúvidas, portanto, de que o réu praticou a infração penal de furto. Efetuou a referida subtração, com a finalidade de ter, para si (animus rem sibi habendi), coisa alheia móvel, o que restou suficientemente demonstrado no curso da instrução processual.

Não há que se falar em reclassificação do delito para a modalidade tentada. De acordo com a prova aqui constante, o crime foi cometido em sua forma consumada, pois o réu teve a res furtiva em sua posse, por tempo considerável, tendo somente o bem sido recuperado porque avistado praticando o delito, sendo, então, abordado e detido.

É o que basta para a consumação do crime, de acordo com a teoria da apprehensio (a consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima). Nítido o desapossamento.

Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ, no julgamento do recurso repetitivo do seguinte julgado, objeto do Tema 934: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.

Já a qualificadora de escalada (art. 155, §4º, II, CP) ficou demonstrada pelo modo de atuação do agente, consoante relatado pelas testemunhas e vítima, e confirmado pelo exame pericial realizado no local dos fatos (fls. 90/105). Para ter acesso ao imóvel, o réu precisou escalar uma folha metálica. Atestou o i. expert: "O acesso ao interior do imóvel se deu mediante escalada da folha metálica de guarnecimento de sua fachada, a qual media 2 metros de altura, caracterizado pela presença de amolgaduras e do desalinhamento da cerca concertina situada em sua porção superior (Fotografias 2 e 3)." (fls. 91).

Por outro lado, fica afastada a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP). Isso porque, o C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1087 firmou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, a conduta do réu subsume-se in totum ao crime tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Atento as diretrizes do art. 59, do CP, observo ter sido o crime praticado durante período noturno, por volta das 23h40, ou seja, no período de descanso da maioria das pessoas, aumentando assim as chances de êxito da empreitada, devido à vigilância reduzida. Trata-se de circunstância que é merecedora de maior censurabilidade.

Anoto, ainda, que o réu ostenta condenações definitivas alcançadas pelo período depurador da reincidência (CP, art. 64), que podem ser sopesadas como maus antecedentes: 1) F. 0029377-56.2006.8.26.0050, da r. 16ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 22/11/2006 (fls. 49), com pena extinta em

16/07/2013, pelo delito de roubo tentado; 2) F. 0410172-20.1999.8.26.0050, da r. 30ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 22/01/2002, pelo delito de roubo; 3) F. 0001341-39.2014.8.26.0271, da r. Vara Criminal de Itapevi/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 13/07/2015, pelo delito de furto (fls. 51/56).

Por tais razões, diante das circunstâncias acima mencionadas, exaspero a pena base em um terço, resultando em dois anos e oito meses de reclusão e a solver treze dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) havida dos seguintes processos: 1) F. 0006384-24.2017.8.26.0635, da r. 30ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 26/04/2019, pelo delito de roubo; 2) F. 0013218-77.2016.8.26.0635, da r. 6ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 02/02/2018, pelo delito de furto; 3) F. 0001216-63.2016.8.26.0542, da r. 3ª Vara Criminal de Osasco /SP, com trânsito em julgado para a defesa em 01/04/2019, pelo delito de receptação (fls. 51/56).

Assim sendo, em razão da tripla reincidência, sendo uma delas específica, exaspero a pena em mais um terço, resultando em três anos, seis meses e vinte dias de reclusão e a solver dezessete dias-multa.

Na derradeira fase, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena a serem considerados, torno definitiva a pena fixada.

Ante os maus antecedentes e a reincidência do réu, tudo a demonstrar sua reiterada intolerância com o patrimônio alheio, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena (CP, art. 33, § 3º).

O réu não faz jus à substituição prevista no art. 44 do CP, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, além de ser reincidente, demonstrando ter personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa, para o delito, no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar FABIO OLIVEIRA DA SILVA, RG: 32304032, nascido em 07/03/1979, natural de Osasco/SP, filho de BARTOLOMEU ROCHA DA SILVA e MARIA DE OLIVEIRA SILVA, às penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a solver 17 (dezessete) dias-multa, no padrão unitário, por infração ao art. 155, §4º, II, do Código Penal.

Em razão da ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto da prisão preventiva do réu (fls. 57/60), deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada a sua falta de freios sociais e propensão à criminalidade.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Informe-se o julgamento à vítima (CPP, art. 201, § 2º).

Condene o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do

art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º) em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 28 de novembro de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA